

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Apelante / Exequente: Centenário Unipessoal, Lda. | Apelado / Executado: Nuno Miguel Silva Duarte

Acordam os Juízes Desembargadores da 2.ª Secção Cível do Tribunal da Relação de Lisboa:

I. Relatório: A Exequente interpôs recurso do despacho que indeferiu liminarmente a execução por inexistência de título executivo.

II. Fundamentação: O tribunal recorrido aplicou estritamente o disposto no artigo 151.º do Código do Notariado e artigo 726.º, n.º 2, alínea a) do CPC. O documento particular de confissão de dívida carece dos elementos essenciais de autenticação, sendo insuscetível de fundar execução de quantia certa.

III. DECISÃO:

Pelo exposto, **julgam a apelação totalmente improcedente e confirmam integralmente a decisão recorrida, determinando a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO e o levantamento de todas as penhoras incidentes sobre o património e contas bancárias do Executado Nuno Miguel Silva Duarte.**

Custas pela Apelante Centenário Unipessoal, Lda.

Certificação Citius TRL: Assinado eletronicamente pelos Juízes Desembargadores Relator e Adjuntos.